

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1450/2539

นางสาว สุวรรณ จงกิตศิริ
นางสาว กรรณิการ์ เจริญรัตนภิรมย์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142

ตามคำให้การของจำเลยถือได้ว่าจำเลยยอมรับว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์จริงคดีจึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่าโจทก์มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทแทนมารดาโจทก์หรือไม่การที่ศาลล่างหยิบยกปัญหาข้อเท็จจริงขึ้นวินิจฉัยว่าโจทก์มีชื่อในโฉนดที่ดินพิพาทเพียงใส่ชื่อแทนมารดาโจทก์โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจึงเป็นการหยิบยกข้อเท็จจริงนอกประเด็นขึ้นวินิจฉัยไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา142การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่นั้นจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยชอบเมื่อเป็นข้อเท็จจริงนอกประเด็นย่อมหยิบยกขึ้นวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ทั้งกรณีมิใช่เป็นการนำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานของกฎหมายข้อนี้แม้โจทก์มิได้ฎีกาแต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา142(5)

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น เจ้าของ กรรมสิทธิ์ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 6568 พร้อม
ดึกแถว เลขที่ 455/2 จำเลย เป็น เจ้าของ กรรมสิทธิ์ ที่ดินโฉนด เลขที่ 6567 พร้อม

ตึกแถว เลขที่ 455/5 ซึ่ง ตั้ง อยู่ ติดกับ ที่ดินของ โจทก์ ทาง ด้าน ทิศเหนือ เมื่อ ประมาณ ต้น ปี 2530 จำเลย ได้ ทุบ ผันทั้งกัน ระหว่าง ห้อง ของ โจทก์ จำเลย แล้ว ทำการ ก่อสร้าง ผัน ทั้ง กัน ห้อง ขึ้น ใหม่ด้วย อิฐ ฉาบปูนซีเมนต์ รุกกล้า เข้า ไป ใน ที่ดิน ของ โจทก์ ประมาณ 10 เซนติเมตร และ เมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2530 โจทก์ ได้ ก่อสร้างกำแพง อิฐ กั้น ดาดฟ้า ตึกแถว ของ โจทก์ กับ จำเลย มี ขนาด ความ กว้าง 2 เมตร 78 เซนติเมตร สูง 1 เมตร 53 เซนติเมตร ครั้น เมื่อ วันที่ 23 มีนาคม 2530 จำเลย สมคบ กับพวก ทุบ ทำลาย กำแพง อิฐ ดังกล่าว โดย ปราศจากอำนาจ ที่ จะ กระทำ โดยชอบ ด้วย กฎหมาย เป็นเหตุ ให้ กำแพง อิฐ พัง ทลายลง มา ทั้งหมด ขอให้ บังคับ จำเลย รื้อถอน ผันตึก แถว ที่ รุกกล้า ที่ดินของ โจทก์ หาก ไม่ สามารถ ดำเนินการ ได้ ให้ ชดใช้ เงิน เป็น ค่า ใช้ ที่ดินเดือน ละ 10,000 บาท นับ แต่ วันฟ้อง จนกว่า สิ่งปลูกสร้าง ที่ รุกกล้าจะ สลาย ไป ทั้งหมด ให้ จำเลย ชดใช้ ค่า เสียหาย จำนวน 4,500 บาทและ ให้ จำเลย ก่อสร้าง กำแพง อิฐ กั้น ดาดฟ้า ตึกแถว ของ โจทก์ กับ จำเลยแทนที่ กำแพง เดิม ที่ จำเลย ทุบ ทำลาย หาก จำเลย ไม่ ก่อสร้าง ภายใน เวลา ที่ศาล กำหนด ขอให้ โจทก์ เป็น ผู้ทำการ ก่อสร้าง โดย ให้ จำเลย เป็น ผู้ ออกค่าใช้จ่าย ใน การ ก่อสร้าง แทน โจทก์

จำเลย ให้การ ว่า ฟ้อง ของ โจทก์ เคลือบคลุม จำเลย ไม่ได้ ก่อสร้างผนังตึก แถว รุกกล้า เข้า ไป ใน ที่ดิน ของ โจทก์ จำเลย รื้อ ผันตึก แถว เดิมแล้ว สร้าง ผันตึก แถว ใหม่ โดย โจทก์ ยินยอม และ อยู่ ภายใน เขต ที่ดินของ จำเลย โจทก์ กับพวก บุกรุก ขึ้น ไป ก่อสร้าง กำแพง อิฐ ต่อเติม ซ้อนลง บน แนว ผัน ทั้ง กัน ระหว่าง ตึกแถว ของ โจทก์ กับ จำเลย ชั้น ดาดฟ้า โดยผิด หลักวิชา กำแพง ที่ โจทก์ สร้าง จึง ล้ม ลง ค่าเสียหาย ไม่เกิน 1,000 บาท และ โจทก์ ไม่ได้ เสียหาย เดือน ละ 10,000 บาท ฟ้อง ของ โจทก์ขาดอายุความ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา แล้ว เห็นว่า บ้าน และ ที่ดิน ตาม ฟ้อง เป็น ของนาง
นันทา มารดา โจทก์ โจทก์ เป็น เพียง ตัวแทน ผู้มีชื่อ ใน โฉนด ที่ดิน เท่านั้น เมื่อ
โจทก์ ไม่ใช่ เจ้าของ กรรมสิทธิ์ ที่ แท้จริง โจทก์ จึงไม่มี อำนาจฟ้อง คดี นี้ ปัญหา
เรื่อง อำนาจฟ้อง เป็น ปัญหาข้อกฎหมายอัน เกี่ยว ด้วย ความสงบ เรียบร้อย ของ
ประชาชน แม้ จำเลย จะ ไม่ได้ ยกขึ้นต่อสู้ ไว้ ใน คำให้การ ศาล เห็นสมควร ยกขึ้น
วินิจฉัย แล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ตาม คำฟ้อง โจทก์ ได้ บรรยายฟ้อง ไว้ ว่าโจทก์ เป็น
เจ้าของ ที่ดิน มี โฉนด ซึ่ง ใน โฉนด มี ชื่อ โจทก์ เป็น เจ้าของกรรมสิทธิ์ จำเลย
มิได้ ให้การ ปฏิเสธ ว่า โจทก์ มิใช่ เจ้าของ กรรมสิทธิ์ใน ที่ดิน โฉนด ดังกล่าว แต่
กลับ ให้การ ยอมรับ ว่า จำเลย ไม่ได้ ก่อสร้างรुकล้ำ เข้า ไป ใน ที่ดิน โจทก์ จึง เห็น
ได้ว่า จำเลย ยอมรับ ว่า ที่ดินพิพาทเป็น ของ โจทก์ จริง ดังนั้น คดี ไม่มี ประเด็น
ข้อพิพาท ว่า โจทก์ มี ชื่อถือ กรรมสิทธิ์ ใน ที่ดินพิพาท แทน มารดา โจทก์ หรือไม่
การ ที่ศาลล่าง ทั้ง สอง หยิบยก ปัญหาข้อเท็จจริง ขึ้น วินิจฉัย ว่า โจทก์ มี ชื่อใน
โฉนด ที่ดินพิพาท เป็น เพียง ใส่ ชื่อ แทน มารดา โจทก์ โจทก์ จึง ไม่มีอำนาจฟ้อง
แล้ว พิพากษายก ฟ้อง คำพิพากษา ของ ศาลล่าง ทั้ง สอง จึง เป็นการ หยิบยก ข้อ
เท็จจริง นอกประเด็น ขึ้น วินิจฉัย ไม่ชอบ ด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 142 สำหรับ การ วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ว่า โจทก์ มีอำนาจ ฟ้อง
หรือไม่ นั้น จะ ต้อง เป็นข้อเท็จจริง ที่ ได้ มาจาก ดำเนิน กระบวนพิจารณา โดย
ชอบ เมื่อ เป็นข้อเท็จจริง นอกประเด็น ก็ จะ หยิบยก ขึ้น วินิจฉัย ปัญหาข้อ

กฎหมายดังกล่าว ไม่ได้ ทั้ง กรณี มิใช่ เป็น การ นำสืบ หักล้าง ข้อสันนิษฐานของ
กฎหมาย ข้อ นี้ แม้ โจทก์ จะ มิได้ ฎีกา แต่ เป็น ปัญหาข้อกฎหมายอัน เกี่ยว ด้วย
ความสงบ เรียบร้อย ของ ประชาชน ศาลฎีกา มีอำนาจ หยิบยกขึ้น วินิจฉัย ได้ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5)และ เมื่อ ศาลล่าง ทั้ง สอง
ยัง มิได้ วินิจฉัย ประเด็น ข้อพิพาท โดย พิจารณายานหลักฐาน ตาม ที่ คู่ความ
นำสืบ โต้แย้ง กัน ก่อน กรณี จึง มีเหตุ สมควรย้อนสำนวน ไป ให้ ศาลชั้นต้น
พิจารณา และ มี คำพิพากษา ใหม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 243 ประกอบ ด้วย มาตรา 247"

พิพากษายก คำพิพากษา ศาลชั้นต้น และ ศาลอุทธรณ์ ให้ ศาลชั้นต้นพิจารณา
และ มี คำพิพากษา ใหม่ ตาม รูปคดี

(ชลอ ทองแย้ม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ทวิช กำเนิดเพชร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>